

03. 크리에이티브 디렉터 계약

MAD POP 프로젝트 크리에이티브 디렉터·총괄 프로듀싱 계약서

본 계약은 아래 당사자 사이에 [서명일]에 체결됩니다.

- 갑 (이하 "회사"): MADVERSE 지정 실제 계약법인 [법인명 / 설립지 / 등록번호 / 주소 / 대표자]

- 을 (이하 "디렉터"): 김형석 [생년·국적·주소], 또는 디렉터가 지정한 KHS 크리에이티브 회사 [법인명]

제1조 (목적)

본 계약은 MAD POP 프로젝트(이하 "프로젝트")에서 디렉터가 수행하는 기획 자문과 음악·콘텐츠 방향성 프로듀싱의 범위, 보수, 명칭 사용 범위를 정합니다.

제2조 (정의)

1. "프로젝트"란 회사가 추진하는 MAD POP 1단계 음악·콘텐츠 사업을 말합니다.
2. "창작 자료"란 디렉터가 본 계약에 따라 작성·제공하는 기획서, 방향성 패키지, 피드백 문서를 말합니다.
3. "디렉터 IP"란 디렉터의 이름·초상·명성·기존 및 향후 음악 저작물을 말하며, 본 계약의 대상이 아닙니다.
4. "사공이호 IP"란 별도의 사공이호 IP 라이선스 계약의 대상이며, 본 계약에 포함되지 않습니다.

제3조 (서비스 범위)

디렉터는 다음만 수행합니다.

1. 프로젝트 기획 자문
2. 음악·콘텐츠 방향성 프로듀싱
3. 사전 승인된 범위의 명칭 사용
4. 합의된 회의·검토·피드백 (월 최대 [●]회)
5. 별도 비용이 정해진 산출물의 제공

제4조 (제외 사항)

다음 업무와 권리는 본 계약의 기본 범위에 포함되지 않으며, 필요한 경우 별도 계약으로 정합니다.

1. IP의 양도 또는 출자
2. 무제한 상장 홍보 활용
3. 회사의 경영 책임·재무 책임
4. 회사 사업 실패에 대한 책임
5. 추가 곡·신규 제작물의 무상 제공
6. 신규 세계관 IP·신삼국지류·타 IP의 개발 (제8조의 프로젝트 계약 대상)

제5조 (보수 및 지급)

1. 기간 정액 보수는 USD 3,500,000 (약 48억 원, 환율 가정 1,380)로 합니다.
2. 지급 단계: 계약 체결 시 40%, 창작방향 패키지 제공 시 30%, 중국 현지화·개시 단계 진입 시 20%, 런칭 준비 검토 시 10%.
3. 각 단계 지급은 해당 사유 발생 후 [●]영업일 이내 계약 통화 기준으로 송금하며, 원화 참고액을 병기합니다.
4. 프로듀서 포인트로 프로젝트의 대상 매출의 5%를 별도 지급합니다(분기 정산).

5. 지급 지연 시 연 [●]%의 지연이자를 부담합니다.
6. 본 보수는 사공이호 IP 사용료(별도 계약)와 분리되며, 회사의 투자금·운영비·상장비용·주주대여금·비용상환금으로 재분류될 수 없습니다.
7. 중국 내 외환, 세무, 은행, ODI, SAFE, NDRC, MOFCOM 또는 기타 행정절차는 회사의 단독 책임이며, 해당 절차의 지연·불승인·보완요구는 지급의무의 면제, 연기 또는 감액 사유가 되지 않습니다.
8. 원천징수세, 송금수수료, 은행수수료 및 현지 세무상 공제는 회사가 부담하며, 디렉터가 계약상 순수령액을 온전히 수령하도록 지급액을 보전합니다.

제6조 (추가 업무와 확장 프로젝트)

산출물 추가 작성, 추가 회의, 출장, 녹음, 편곡, 영상 제작, 공연, 전시, 홍보물 검수, 투자자 자료 협조, 신규 IP 개발은 별도 프로젝트로 진행합니다. 각 추가 업무는 착수 전 범위·일정·비용·품질·권리귀속을 서면으로 정합니다.

제7조 (지식재산)

1. 창작 자료의 저작권은 디렉터에게 귀속합니다.
2. 회사는 보수가 전액 지급된 창작 자료에 한하여, 프로젝트·지역·기간·승인 목적 범위 안에서 제한적·양도불가·재사용허락 불가 사용권을 가집니다.
3. 회사는 창작 자료를 자기 명의로 등록하거나, 프로젝트 밖에서 사용하거나, 데이터 활용·AI 학습·금융상품화·권리화·담보 제공에 사용할 수 없습니다.
4. 디렉터 IP의 사용 범위는 당사자가 서면으로 승인한 목적·기간·매체에 한정합니다.
5. 회사는 창작 자료, 음원, 기획안, 피드백, 명칭, 초상 자료를 어떠한 AI 모델, 데이터셋, 학습 파이프라인, 프롬프트 라이브러리, 파인튜닝, 임베딩 DB, 합성음성·합성영상 모델에도 입력·업로드·학습·저장하지 않습니다.
6. 회사는 창작 자료와 디렉터 IP 접근 로그, 외주사 제공 내역, 플랫폼 업로드 내역을 계약기간 및 종료 후 [3]년간 보관하고, 디렉터 요청 시 제출합니다.

제8조 (명칭·초상 사용)

회사의 디렉터 이름·초상 사용은 사전 서면 승인 범위로 한정합니다. 승인 범위를 초과한 사용이나 투자자·상장 홍보용 별도 활용은 제13조의 즉시 해지 사유입니다.

제9조 (선행조건)

본 계약의 효력 발생과 제5조의 지급은 회사가 다음 자료를 제출하고 김형석 측이 이를 확인하는 것을 선행조건으로 합니다. 확인 전에는 효력과 지급 일정이 개시되지 않습니다.

1. 법인 기본정보 및 법인등기(照)·실질 지배주주(UBO)
2. 최근 3개년 재무제표 및 12개월 사업비·자금조달 계획
3. AI 모델 자체개발 증빙 또는 외부 라이선스 계약
4. 방영 플랫폼·유통망 계약 또는 설명
5. UMG· 廷海 등 파트너 협력 현황
6. MADVERSE 또는 그 실질지배주주·모회사의 지급보증서, 또는 디렉터 착수금 에스스로 증빙
7. 회사 공장, 법정대표자 권한, 이사회 또는 주주 승인서

제10조 (진술 및 보장)

1. 회사는 적법하게 설립·존속하며 본 계약 체결 권한이 있음을 보장합니다.
2. 회사와 그 지배주주는 적용 법령상 제재·금지명령 대상이 아님을 보장하며, 위반 시 디렉터는 제13조에 따라 해지할 수 있습니다.

3. 디렉터는 창작 자료가 제3자 권리를 침해하지 않음을 보장합니다.
4. 회사가 지정 계약법인인 경우 MADVERSE 또는 그 실질지배주주·모회사는 본 계약상 지급의무, 손해배상의무, 사용중지의무에 대한 보증서를 제공합니다.

제11조 (비밀유지·우회금지)

1. 양 당사자는 상대의 비밀정보를 [●]년간 유지합니다.
2. 회사는 디렉터를 우회해 디렉터의 협력자·소속사와 직접 거래하지 않습니다.

제12조 (계약기간)

본 계약의 기간은 [●]년이며, 자동연장하지 않습니다. 연장은 당사자 간 별도 서면 연장계약으로만 합니다.

제13조 (해지)

1. 디렉터는 다음 사유 발생 시 즉시 해지할 수 있습니다: 보수 [●]영업일 초과 미지급, 승인 범위를 초과한 명칭·창작 자료 사용, 제10조 보장 위반, 회사의 중대한 지배구조·자금·준법 이슈 발생, 평판에 중대한 영향을 주는 사유 발생.
2. 회사의 사업 성과는 회사가 책임지고 운영합니다.

제14조 (해지의 효과)

해지·만료 시 회사는 (1) 미지급 보수를 즉시 정산하고, (2) 프로젝트 밖 창작 자료 사용을 중단하며, (3) 창작 자료를 반환 또는 폐기하고, (4) 디렉터 명칭·초상 사용을 중단합니다. 이미 지급된 보수는 반환하지 않습니다.

제15조 (책임 제한)

디렉터의 책임은 고의·중과실의 경우를 제외하고 본 계약상 디렉터가 실제 수령한 보수액을 한도로 합니다. 디렉터는 회사의 시장성과, 투자유치, 상장 결과를 보증하지 않습니다.

제16조 (양도)

회사는 디렉터의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 권리·의무를 양도하거나 지배권 변경으로 이전할 수 없습니다.

제17조 (준거법·분쟁해결)

본 계약은 홍콩법에 따릅니다. 분쟁은 홍콩국제중재센터(HKCIAC) 규칙에 따라 중재지 홍콩, 영어로 최종 해결합니다.

제18조 (언어·통지·완전합의·분리가능성·대응본)

1. 본 계약의 정본 언어는 [한국어/영어]로 하며, 번역본과 충돌 시 정본이 우선합니다.
2. 통지는 [●]의 주소·이메일로 합니다.
3. 본 계약은 그 목적에 관한 당사자의 완전한 합의이며, 종전 합의를 대체합니다.
4. 일부 조항이 무효라도 나머지 조항의 효력은 유지됩니다.
5. 본 계약은 대응본(counterparts)으로 체결할 수 있고, 전자서명을 유효한 서명으로 인정합니다.

갑 (회사) _____ 을 (디렉터) _____ 일자: _____

본 계약서는 합의용 초안입니다. 검토일: 2026-06-03 · 준거법: 홍콩법/HKCIAC · [●]는 서명 전 확정값 · 변호사 최종검토 필수